

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 453/2539	พนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยมอเตอร์	ผู้ร้อง
	นาย สมหมาย ขำศรี	จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

แม้ในขณะที่มีการใช้รถจักรยานยนต์ของกลางในการกระทำความผิดผู้ร้องจะเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางก็ตามแต่ในระหว่างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นผู้ร้องได้ขายรถจักรยานยนต์ของกลางให้บุคคลภายนอกบุคคลภายนอกจึงเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางนับแต่ที่ผู้ร้องได้ขายให้เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริบทจักรยานยนต์ของกลางรถจักรยานยนต์ของกลางย่อมตกเป็นของแผ่นดินบุคคลภายนอกผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์คันนั้นอีกต่อไปแม้ผู้ร้องจะซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางคืนมาและเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนใหม่ผู้ร้องก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์ของกลางและไม่มีสิทธิร้องขอรถจักรยานยนต์ของกลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 36

คดี สืบเนื่อง จาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ลงโทษ จำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง , 340 ตรี และ ธิบ รถจักรยานยนต์ของกลาง

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า ผู้ร้อง เป็น เจ้าของ รถจักรยานยนต์ของกลาง ที่ ศาลชั้นต้น สั่ง ธิบ หมายเลข ทะเบียน สุโขทัย ฉ-2636หมายเลข ตัวถัง และ หมายเลข

เครื่อง 3 พีพี-168497 ปัจจุบัน ได้ เปลี่ยนหมายเลข ทะเบียน เป็น สุโขทัย ช-9922
โดย ผู้ร้อง มิได้ รู้เห็นเป็นใจด้วย ใน การกระทำ ความผิด ขอให้ สั่ง คืบ รถ
จักรยานยนต์ ของกลาง แก่ ผู้ร้อง

โจทก์ ยื่น คำคัดค้าน ว่า รถจักรยานยนต์ ของกลาง จะ เป็น ของ ผู้ร้องหรือไม่
โจทก์ ไม่รับรอง ผู้ร้อง มี ส่วน รู้เห็นเป็นใจ ด้วย ใน การ ที่จำเลย นำ รถ
จักรยานยนต์ ของกลาง ไป ใช้ กระทำ ความผิด สำเนา หนังสือสัญญาเช่าซื้อ และ
สำเนา ภาพถ่าย ใบคู่มือ จดทะเบียน รถจักรยานยนต์จะ ถูกต้อง หรือไม่ โจทก์ ไม่
รับรอง ขอให้ ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิจารณา

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ ผู้ร้อง มี ว่าผู้ร้อง มี
สิทธิ จะ ขอ คืบ รถจักรยานยนต์ ของกลาง ได้ หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟัง เป็น ที่ ยุติ
แล้ว ว่า ขณะที่ จำเลย นำ รถจักรยานยนต์ ของกลาง ไป ใช้ใน การกระทำ ผิด นั้น
ผู้ร้อง เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ใน รถ คัน ดังกล่าว อยู่และ ได้ ขอรับ รถ คัน ดัง
กล่าว ไป เก็บรักษา ไว้ จาก เจ้าพนักงาน ตำรวจระหว่าง การ พิจารณา คดี ของ ศาล
ชั้นต้น ปรากฏว่า มี การ โอน ขาย รถคัน ดังกล่าว ไป ให้ แก่ บุคคลภายนอก และ
มี การ เปลี่ยนแปลง หมายเลข ทะเบียนรถ คัน ดังกล่าว จาก สุโขทัย ฉ-2636 เป็น
พิษณุโลก ท-3893 ต่อมาศาลชั้นต้น มี คำพิพากษา ให้รับ รถจักรยานยนต์ ของกลาง
คัน ดังกล่าวผู้ร้อง จึง ได้ ซื้อ รถ คัน ดังกล่าว คืบ จาก บุคคลภายนอก กลับมา เป็น

ของผู้ร้อง เปลี่ยน หมายเลข ทะเบียน เป็น สุโขทัย ช-9922 และ มา ยื่น คำร้องขอ
คืน รถจักรยานยนต์ ของกลาง เห็นว่า แม้ ใน ขณะที่ มี การใช้ รถจักรยานยนต์
ของกลาง ใน การกระทำ ความผิด ผู้ร้อง จะ เป็น เจ้าของ รถจักรยานยนต์ของกลาง
ก็ ตาม แต่ ใน ระหว่าง พิจารณา คดี ใน ศาลชั้นต้น ผู้ร้อง ได้ ขายรถจักรยานยนต์
ของกลาง ให้ บุคคลภายนอก ไป บุคคลภายนอก นั้น จึง เป็นเจ้าของ รถ
จักรยานยนต์ ของกลาง ค้น ดังกล่าว นับแต่ วันที่ ผู้ร้องได้ ขาย ให้ เมื่อ ศาลชั้นต้น
พิพากษา ให้ริบ รถจักรยานยนต์ ของกลางรถจักรยานยนต์ ของกลาง ย่อม ตกเป็น
ของ แผ่นดิน บุคคลภายนอก ผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ ของกลาง ค้น ดังกล่าว ก็ ไม่มี
กรรมสิทธิ์ ใน รถจักรยานยนต์ค้น นั้น อีก ต่อไป แม้ ผู้ร้อง จะซื้อ รถจักรยานยนต์
ของกลาง ค้น มาและ เปลี่ยน หมายเลข ทะเบียน ใหม่ ผู้ร้อง ก็ ไม่ได้ กรรมสิทธิ์
ในรถจักรยานยนต์ ของกลาง และ ไม่มี สิทธิ ร้องขอ รถจักรยานยนต์ ของกลาง ค้น
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา มา นั้น ชอบ
แล้วฎีกา ผู้ร้อง ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(จารุณี ตันตยาคม-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ